

1513879-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161097/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 25545115 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2161097 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THAIS CAROL, registrado civilmente como LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513879-29.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513879-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161097/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 25545115 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2161097 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THAIS CAROL, registrado civilmente como LUIZ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

THAIS CAROL, registrado civilmente como Luiz Carlos Bezerra dos Santos, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta das 01h00, na Rua Voluntários da Pátria, n 1065 - Santana, nesta cidade e comarca, supostamente, teria subtraído para si, um aparelho celular Iphone, marca Apple, avaliado em R\$4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à vítima Kaique Eduardo dos Santos, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 13 e auto de avaliação de fl. 14.

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (fls. 94/97).

A acusada foi citada em fl. 103, e apresentou resposta à acusação em fl. 110.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida instrução criminal, momento em que colhidas as declarações da vítima, testemunhas e realizado o interrogatório da ré.

Ao final, as partes se manifestaram e os debates foram realizados.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática do crime de furto, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. Igualmente, não há duvidas sobre a materialidade do delito.

A testemunha policial João Pedro de Lima Damazo e Bruno Araújo Ribeiro relatou estavam pelo local dos fatos quando foram acionados por uma pessoa que afirmava ter acabado de ter seu aparelho celular furtado, por uma autora transexual que ainda estava pelo local; a vítima afirmou à equipe que o celular foi retirado do suporte dentro do seu automóvel; que estava trabalhando como Uber, e tinha parado no semáforo, onde a ré aproveitou o momento para realizar o furto; então os policiais seguiram para o local apontado, onde encontraram a indiciada em veículo estacionado; ao realizarem a abordagem e revista, localizaram o celular da vítima, e emanaram voz de prisão em flagrante.

A testemunha Cinthya Priscilla Bezerra Soares relatou que havia solicitado um Uber, e, por volta das 01h00, o motorista parou em um semáforo na rua Av. Voluntários da Pátria; então testemunhou o momento em que a ré colocou parte do corpo pela janela do veículo, pegou o celular no painel e o puxou, tendo o motorista tentado impedir a subtração, entretanto não obtendo sucesso; o furto foi bem sucedido, entretanto a viatura policial passava e foi chamada pelo motorista; por fim, conseguiram localizar no local a furtadora, que foi encontrada escondida atrás de um veículo, com o celular jogado embaixo deste.

A vítima Kaique Eduardo dos Santos narrou que estava trabalhando de Uber quando repentinamente alguém colocou parte do corpo pela janela do carro e subtraiu seu celular; que tentou impedir o furto, mas não conseguiu; que como a polícia militar estava passando, apontaram o local e foi possível encontrar a indiciada escondida e o celular jogado debaixo do veículo e que se escondia. Esclareceu que não houve lesão ou ameaça.

Interrogada, a ré negou os fatos. Narrou que estava no local dos fatos junto com outra pessoa de nome Bruna, mas que não consegue declinar nome completo ou quaisquer outros dados que a qualifiquem; que Bruna pediu para a ré bater na janela do veículo e pegar o celular, mas que se recusou, sendo Bruna quem pegou o celular; Bruna então jogou o celular embaixo de um veículo e correu, e a indiciada correu para trás desse mesmo veículo, onde se agachou para “fazer xixi”, momento em que abordada pelos Policiais Militares, que encontraram o celular perto da indiciada; por fim, esclareceu que já estava com um pequeno machucado na perna e acabou sujando sua calça com sangue, que não sofreu abuso por parte dos policiais e que seu marido foi comunicado de sua prisão.

A versão da ré é incoerente e não se sustenta com as demais provas orais produzidas em juízo, em especial as palavras da testemunha Cinthya e a vítima, que não perderam quase de vista a ré e viram ela escondida, restando sua versão isolada e sem suporte probatório, uma vez que a ré foi encontrada sozinha no mesmo local em que o celular logo após o incidente, não havendo dúvidas acerca da autoria, bem como da conduta, que teve sua materialidade atestada, com apreensão do celular consta em autos das fls. 13.

Desta forma, a condenação nos termos da denúncia se mostra medida de rigor.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Atendendo ao art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base fixo a pena-base dentro do mínimo legal, resultando 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção à situação econômica da ré.

Na segunda fase de aplicação da pena, anoto a agravante de reincidência, conforme consta nas fls. 47/54, motivo pelo qual aumento a reprimenda na razão de 1/6, totalizando 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO THAIS CAROL, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incursa no artigo 155, caput. O regime inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33 do Código Penal, será semiaberto, tendo em vista se tratar de ré reincidente específica. Sendo assim, tudo indica que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à repressão e prevenção do crime.

Por este motivo, inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Tendo em vista que a acusada está presa por este processo, não poderá recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para sua segregação reforçada pela garantia da aplicação da lei penal.

A detração não é possível nesse momento, uma vez que a ré ainda responde por outro processo, cabendo esse cálculo à Vara das Execuções.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA